

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001808-09.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: MARIO SEZAR FERREIRA RANGEL

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA MANTIDA POR AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM - ART 300 DO CPC - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5001808-09.2025.4.02.5101

510015412531 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001808-09.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: MARIO SEZAR FERREIRA RANGEL

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão do JEF de origem que indeferiu a liminar pleiteada pelo autor, qual seja: *"a. O deferimento da tutela de urgência, a fim de que a instituição Requerida seja compelida a cessar imediatamente os descontos mensais do imposto de renda retido na fonte, em até 10 (dez) dias contados da intimação da decisão interlocutória que a deferir, sob pena de multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais) ou outro valor a ser estipulado pelo MM. Juízo, tendo em vista o direito da parte autora à isenção de imposto de renda por ser portadora de doença grave, prevista no art. 6º, inciso XIV da Lei n. 7.713/1988, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil;"*.

Eis os termos da decisão atacada:

"(...)

Trata-se a presente de ação ajuizada sob o rito de Juizado Especial Federal envolvendo matéria tributária, sendo descabida, portanto, a concessão de tutela de urgência considerando que o procedimento é sumaríssimo e a ausência risco de perecimento de direito alegado pela parte autora.

(...)"

Em suma, a pretensão da parte autora consiste no reconhecimento do direito à isenção de IR sobre proventos de aposentadoria, bem como restituição de valores já pagos a este título, sob a alegação de estar acometida de **neoplasia maligna**.

Em sede recursal, a parte recorrente afirma que é portadora de doença grave, que lhe concederia direito a isenção conforme art. 6.º inciso XIV da Lei 7.713/88.

A decisão de 1a instancia foi mantida por atender aos parâmetros legais.

Transcorrido o prazo para contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analizando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

Quanto à probabilidade do direito, a parte apresentou informação médica de que foi submetido a cirurgia de retirada total da próstata (fl. 1 do evento 1, ANEXO7) e exame sobre os fragmentos coletados que atesta a existência à época de adenocarcinoma acinar usual da próstata (fl. 3 do evento 1, ANEXO7). Apesar disso, **no Processo Administrativo, no qual foi apresentada a mesma documentação ora analisada, consta pendências acerca da comprovação da patologia,** nos seguintes termos (fl. 37 do evento 2, PROCADM1 destes autos). Até o momento, a parte autora não respondeu à pendência administrativa.

Portanto, tão somente com a documento médico aqui apresentado, dúvidas recaem sobre a probabilidade do direito, afinal **não consta dos autos laudo médico atestando a existência de neoplasia maligna ou parecer técnico do perito do juízo neste sentido para fins de isenção do imposto de renda,** ou seja, enquadramento da patologia alegada na entidade médico pericial de neoplasia maligna.

Em igual sentido, observo a ausência demonstração de urgência na medida, pois **não há demonstração concreta dos termos pelos quais a retenção mensal estaria prejudicando efetivamente o seu tratamento,** de modo que **não existe concreta urgência** no presente caso, pois não demonstrada (não tornada evidente mediante provas dos custos e seu impacto orçamentário), mas apenas alegada.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me a decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo o indeferimento da tutela provisória perseguida.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11º do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.